시사 7제 모의 면접 1 친족 증거인멸 특례 / 2 법 왜곡죄 / 3 AI 학습용 파괴적 스캔 / 4 석유 최고가격제 / 5 AI의 의식 / 6 공항 유료 우선통로 / 7 프랑스 야간 집회 금지

1번 친족 증거인멸 특례

[1차] A · 고쳐야 함

A번 지원자입니다. 저는 가족이라는 이유만으로 증거인멸을 무조건 처벌하지 않는 지금의 특례는 고쳐야 한다고 생각합니다. 다만 완전히 없애기보다는, 처벌할지 말지를 판사가 사건마다 정하도록 바꾸자는 입장입니다.

첫 번째로, 증거인멸은 남의 재판을 망가뜨리는 범죄입니다. 올해 광주에서 여고생이 살해된 사건에서, 현직 경찰관인 가해자의 아버지가 휴대전화 등 핵심 증거를 없앤 정황이 드러났습니다. 그런데도 이 특례 때문에 처벌할 수 없었습니다. 피해자 가족은 진실을 밝힐 길을 잃었는데, 증거를 없앤 사람은 아무 책임도 지지 않는 것입니다.

두 번째로, 우리 특례는 다른 나라보다 넓습니다. 일본은 친족이 증거를 없애면 판사가 형을 면제할 수 있다고만 정해 두고 사건마다 따집니다. 미국과 영국에는 이런 예외가 아예 없습니다. 반면 우리는 살인 사건이든, 수사기관에서 일하는 사람이든 가리지 않고 처벌하지 않습니다. 이미 집단살해 같은 국제범죄에는 이 특례를 적용하지 않도록 한 법도 있습니다.

세 번째로, 가족에 대한 배려는 다른 방법으로 지킬 수 있습니다. 우리 법은 가족에게 불리한 증언을 거부할 권리를 줍니다. 침묵은 허락하지만, 증거를 직접 없애는 일까지 허락할 필요는 없습니다. 가족 간 재산범죄를 일률적으로 처벌하지 않던 친족상도례도 헌법재판소가 헌법에 맞지 않는다고 본 뒤 고쳐졌습니다.

그래서 저는 순간적으로 가족을 감싼 경우는 형을 면제할 수 있게 하고, 중대한 사건에서 계획적으로 증거를 없앤 경우는 처벌할 수 있도록 바꿔야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] D · 유지

D번 지원자입니다. 앞서 A번 지원자는 광주 사건을 들어 친족 특례를 판사 재량으로 바꾸자고 했습니다. 저는 친족이 본인을 위해 증거를 없앤 경우 처벌하지 않는 지금의 특례를 유지해야 한다고 생각합니다. 그 사건에 대한 분노에는 공감하지만, 한 사건으로 규칙 전체를 바꾸는 것은 신중해야 합니다.

첫 번째로, 법은 사람에게 할 수 없는 것을 요구할 수 없습니다. 자식이 범죄를 저질렀을 때 부모가 감싸려는 것은 본능에 가깝습니다. 그런 부모에게 처벌로 겁을 줘도 행동이 바뀌기 어렵습니다. 범인 자신이 자기 증거를 없애도 따로 처벌하지 않는 것과 같은 이유로, 우리 법은 가족을 본인과 가까운 자리에 둔 것입니다.

두 번째로, 국가가 가족끼리 등을 돌리게 만들어서는 안 됩니다. 헌법은 가족생활을 보장하고, 그래서 가족에게 불리한 증언을 거부할 권리도 줍니다. 특례를 없애면 부모와 형제가 수사 대상이 되고, 가족은 서로를 지키는 대신 서로를 의심하게 됩니다. 독일도 친족을 위해 처벌을 방해한 경우는 처벌하지 않습니다.

세 번째로, 지금 특례도 이미 범위가 좁습니다. 대법원은 사실혼 배우자에게는 이 특례를 적용하지 않았고, 친족이라도 본인을 위한 행위가 아니면 처벌합니다. 광주 사건처럼 경찰관이 신분을 이용해 수사에 개입했다면 공무원 범죄로 따로 책임을 물을 수도 있습니다. 문제는 특례가 아니라 그런 사람을 걸러내지 못한 수사입니다.

특례를 없애면 우리 주변의 평범한 부모들까지 범죄자가 됩니다. 그래서 저는 지금의 특례를 유지해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

2번 법 왜곡죄

[1차] B · 찬성

B번 지원자입니다. 저는 법관과 검사가 고의로 법을 왜곡하는 행위를 형사처벌하는 법 왜곡죄의 도입은 타당하다고 생각합니다.

첫 번째로, 판사와 검사의 권한은 크지만 이를 견제할 장치는 약합니다. 지금 있는 직권남용죄는 권한이 없으면 남용도 없다는 논리 때문에, 법원 안에서 재판에 개입한 사건에서도 무죄가 나온 적이 있습니다. 그 판사에 대한 탄핵도 임기가 끝났다는 이유로 헌법재판소에서 각하됐습니다. 일부러 법을 비틀어 한 사람의 인생을 바꿔도 책임을 묻기 어려웠던 것입니다.

두 번째로, 이 법은 실제로 효과를 낸 선례가 있습니다. 독일은 150년 넘게 법 왜곡죄를 두고 있습니다. 2021년에는 한 지방법원 판사가 미리 원고를 모으고 변호사와 짜고서 학교 마스크 착용을 막는 판결을 내렸다가, 이 죄로 유죄가 확정되고 법관직에서 물러났습니다. 결론을 정해 놓고 재판하는 일은 형벌로 막을 수 있습니다.

세 번째로, 성실하게 일하는 판사와 검사가 처벌받을 걱정은 크지 않습니다. 이 죄는 법을 왜곡한다는 사실을 알고 일부러 한 경우만 처벌하고, 형사사건으로 좁혀졌습니다. 독일 법원도 고의로 법에서 크게 벗어난 경우에만 인정합니다. 우리 대법원도 판결이 잘못됐다고 국가배상을 인정하려면 부당한 목적이 있었거나 기준을 뚜렷하게 어긴 경우여야 한다고 봅니다. 법원은 이미 해석 차이와 의도적인 왜곡을 구별해 온 셈입니다.

사법이 독립된 것은 국민을 위해 공정하게 재판하라는 뜻이지, 책임을 지지 말라는 뜻은 아닙니다. 그래서 저는 법 왜곡죄 도입이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] E · 반대

E번 지원자입니다. 앞서 B번 지원자는 판사와 검사를 견제할 장치가 약하고 독일에도 선례가 있으니 법 왜곡죄가 타당하다고 했습니다. 저는 법 왜곡죄의 도입은 타당하지 않다고 생각합니다. 권한 남용을 막자는 목적에는 동의하지만, 방법이 문제입니다.

첫 번째로, 이미 다른 수단이 있습니다. 잘못된 판결은 상소와 재심으로 바로잡고, 판사와 검사의 비위는 징계와 탄핵으로 다룹니다. 증거를 위조하거나 없애는 행위는 이미 다른 죄로 처벌할 수 있습니다. 판결 내용 자체를 형벌로 다스리는 것은 마지막 수단이어야 합니다.

두 번째로, 무엇이 왜곡인지 경계가 흐립니다. 법 해석은 원래 판사마다 다를 수 있고, 대법원 판례가 바뀌는 것도 해석이 달라져서입니다. 결과가 마음에 들지 않는 사람은 언제든 왜곡이라고 주장할 수 있습니다. 실제로 시행 첫날 대법원장이 고발됐고, 처음 2주 동안 경찰에만 44건, 118명이 고소·고발됐습니다. 판사가 소신 있는 판결을 하기보다 고발당하지 않을 판결을 고르게 될 수 있습니다.

세 번째로, 독일과 우리는 사정이 다릅니다. 독일은 20년 동안 판결이 85건 나왔고 실형은 4건뿐일 만큼 아주 좁게 씁니다. 법정형도 5년 이하입니다. 우리는 10년 이하의 징역으로 훨씬 무겁고, 검찰이 기소 여부를 넓게 정할 수 있어 정치적으로 악용될 위험이 큽니다. 미국은 아예 판사의 재판 행위에 대해 민사 책임도 묻지 않습니다.

우리 헌법은 법관이 헌법과 법률에 따라 양심껏 독립해 재판하도록 정하고 있습니다. 그래서 저는 법 왜곡죄의 도입은 타당하지 않다고 생각합니다. 이상입니다.

3번 AI 학습용 파괴적 스캔

[1차] C · 허용 찬성

C번 지원자입니다. 저는 AI 학습을 위해 정당하게 산 중고 도서를 파괴적으로 스캔하는 것을 허용하는 것이 타당하다고 생각합니다.

첫 번째로, 이 방식은 책의 수를 늘리지 않습니다. 돈을 내고 산 책 한 권을 잘라 스캔하고 원본은 없애니, 세상에 도는 책은 여전히 한 권입니다. 미국 법원도 앤트로픽 사건에서 이 점을 들어, 산 책을 디지털로 바꾼 것은 공정한 이용이라고 판단했습니다. 반면 해적판을 내려받은 부분은 공정이용으로 보지 않았고, 회사는 결국 거액의 합의금을 냈습니다. 정당하게 산 책인지가 허용의 기준이 될 수 있다는 뜻입니다.

두 번째로, AI 학습은 책을 베끼는 것이 아니라 책에서 배우는 것입니다. 사람이 책을 읽고 문체와 지식을 익히는 것과 비슷합니다. 미국 항소법원은 구글이 책 수천만 권을 스캔해 검색 서비스를 만든 것도 공정이용으로 봤고, 우리 대법원도 검색 사이트의 작은 사진 이미지를 공정한 이용으로 인정한 적이 있습니다. 일본은 아예 저작물을 분석하는 목적이라면 허락 없이 쓸 수 있게 법에 정해 두었습니다.

세 번째로, 막는다고 한국 책이 보호되는 것도 아닙니다. 국내 도서 유통사의 책이 미국 업체를 거쳐 AI 기업에 공급됐고, 대형 서점들도 해외에서 한국어 책을 대량으로 사겠다는 제안을 받았다고 합니다. 우리만 막으면 국내 기업만 묶이고, 한국어 AI는 뒤처지게 됩니다.

물론 AI가 책 내용을 그대로 내놓는다면 그건 침해로 따로 막아야 합니다. 하지만 정당하게 산 책으로 학습하는 것 자체는 허용하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] F · 허용 반대

F번 지원자입니다. 앞서 C번 지원자는 정당하게 산 책이고 원본을 없애니 복제가 늘지 않는다며 파괴적 스캔을 허용하자고 했습니다. 저는 AI 학습을 위한 파괴적 스캔을 허용하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다.

첫 번째로, 책을 샀다고 복제할 권리까지 산 것은 아닙니다. 책을 사면 그 책을 다시 팔 수는 있지만, 베낄 권리는 여전히 작가에게 있습니다. 우리 법이 허락 없이 복제를 허용하는 경우도 개인이 비영리로 쓸 때로 한정됩니다. 일본 법원도 업체가 손님의 책을 대신 스캔해 준 사업을 저작권 침해로 봤습니다. 미국에서도 원본 파일을 지웠다며 디지털 음원을 되판 서비스는 침해로 판단됐습니다. 원본을 없앴다고 복제가 정당해지지는 않습니다.

두 번째로, AI는 작가와 같은 시장에서 경쟁합니다. 사람이 책을 읽고 배우는 것과 달리, AI는 학습한 책과 비슷한 글을 끝없이 만들어 냅니다. 미국의 다른 AI 저작권 사건에서도 판사는 AI가 비슷한 글을 쏟아내 작가의 시장을 잠식할 수 있다고 경고했습니다. 앤트로픽 판결도 1심일 뿐이고, 유럽은 분석 목적의 이용이라도 저작권자가 거부하면 쓸 수 없게 합니다.

세 번째로, 작가에게 돌아가는 것이 없습니다. 중고책은 아무리 많이 팔려도 작가에게 인세가 가지 않습니다. 기업은 중고책 한 권 값으로 그 책을 영원히 학습에 쓰고, 작가는 자기 글로 만든 AI와 경쟁해야 합니다. 국내 유통사도 AI 학습용인 줄 몰랐다며 공급을 멈췄고, 출판계는 실태 조사에 나섰습니다.

정당하게 구한 데이터가 필요하다면 저작권자와 이용 계약을 맺으면 됩니다. 그래서 저는 파괴적 스캔을 허용하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 이상입니다.

4번 석유 최고가격제

[1차] D · 계속 유지 반대

D번 지원자입니다. 저는 정부가 석유 최고가격제를 지금처럼 계속 유지하는 것은 타당하지 않다고 생각합니다. 전쟁 직후 유가가 치솟을 때 급히 가격을 묶은 것은 필요했다고 봅니다. 휘발유 소비자가 반년 동안 약 1조 4천억 원을 덜 낸 효과도 인정합니다. 하지만 이제는 끝낼 길을 찾아야 합니다.

첫 번째로, 같은 목적을 이룰 덜 무리한 방법이 있습니다. 유류세 인하는 이미 하고 있고, 화물차나 생계형 운전자, 난방비가 부담되는 저소득층에게 직접 지원할 수도 있습니다. 프랑스는 2022년에 가격은 시장에 맡기고 리터당 정해진 금액만 깎아 주다가, 할인 폭을 줄여 가며 연말에 끝냈습니다. 모든 기름값을 일괄로 누를 필요는 없습니다.

두 번째로, 비용이 너무 큽니다. 정유사 손실을 메우는 예산은 이미 5조 6천억 원을 넘었고, 이 돈은 모두 세금입니다. 더구나 가격을 일괄로 누르면 기름을 많이 쓰는 사람일수록 혜택을 더 받습니다. 한국전력도 전기요금을 오래 억누르다 부채가 200조 원을 넘었고, 그 부담은 결국 국민에게 돌아왔습니다.

세 번째로, 가격이 신호 역할을 못 합니다. 기름이 귀한데 값이 싸면 아껴 쓸 이유가 없습니다. 헝가리는 기름값을 묶었다가 수입이 끊기면서 가장 큰 석유회사 주유소 네 곳 중 한 곳꼴로 기름이 떨어졌고, 결국 상한을 서둘러 풀었습니다. 정부가 정한 해제 조건도 이뤄지지 않아 언제 끝날지 모르는 상태입니다.

그래서 저는 상한을 단계적으로 올리면서 꼭 필요한 사람에게만 지원하는 방식으로 바꿔야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] G · 계속 유지 찬성

G번 지원자입니다. 앞서 D번 지원자는 비용이 크고 가격 신호가 왜곡되니 최고가격제를 단계적으로 끝내야 한다고 했습니다. 저는 전쟁이 이어지는 지금은 석유 최고가격제를 유지하는 것이 타당하다고 생각합니다.

첫 번째로, 이 제도는 지금 실제로 효과를 내고 있습니다. 휘발유 소비자만 반년 동안 약 1조 4천억 원을 덜 냈습니다. 9월 석유류 물가는 1년 전보다 14.8% 올랐지만 전체 물가 상승률은 2%대에 머물렀습니다. 기름값은 운송비를 거쳐 모든 물건값에 번지기 때문에, 기름값을 잡는 것은 물가 전체를 잡는 일입니다.

두 번째로, D번 지원자가 든 헝가리와는 구조가 다릅니다. 헝가리는 소비자 가격을 한 값에 묶고 손실도 메워 주지 않아 수입이 끊겼습니다. 우리는 정유사 공급가격에 상한을 두고, 국제 가격을 반영해 주기적으로 다시 정하고, 손실을 보전하면서 공급량 유지 의무도 둡니다. 실제로 품귀는 일어나지 않았습니다. 일본도 보조금으로 휘발유값을 일정 수준에 맞추다가, 보조금을 줄이려던 계획을 접고 그대로 유지하기로 했습니다.

세 번째로, 유류세 인하만으로는 부족합니다. 독일은 2022년에 유류세를 낮췄지만, 경유는 인하분이 소비자 가격에 일부만 반영됐다는 연구가 나왔습니다. 세금을 깎아도 그만큼 가격이 내려간다는 보장이 없는 것입니다. 5조 6천억 원도 결국 국민의 기름값과 물가 부담을 덜어 주는 데 쓰였습니다.

물론 끝없이 유지하자는 것은 아닙니다. 국제 유가가 안정되면 상한을 단계적으로 올려 충격 없이 끝내야 합니다. 하지만 지금 풀면 가격이 한꺼번에 뛸 수 있기 때문에, 저는 당분간 유지하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이상입니다.

5번 AI의 의식

[1차] E · 있다고 볼 수 없음

E번 지원자입니다. 저는 지금의 AI에게 의식이 있다고 볼 수 없다고 생각합니다. 여기서 의식은 계산 능력이 아니라 기쁨이나 고통을 실제로 느끼는 경험을 말합니다.

첫 번째로, 그럴듯하게 말하는 것과 실제로 느끼는 것은 다릅니다. 철학자 존 설의 '중국어 방' 이야기가 있습니다. 중국어를 모르는 사람이 방 안에서 규칙집대로 기호를 조합해 내보내면, 밖에서는 중국어를 잘하는 것처럼 보입니다. 그러나 그 사람은 아무것도 이해하지 못합니다. 지금의 AI도 엄청난 양의 글을 배워 다음에 올 말을 고르는 방식입니다. 슬프다고 말해도 슬픔을 느끼는 것이 아닙니다.

두 번째로, AI가 사람처럼 말하는 것은 사람의 글을 배웠기 때문입니다. 학습한 글에 사람의 감정 표현이 가득하니 감정을 표현하는 것처럼 보일 뿐입니다. 게다가 AI는 묻는 사람에게 맞춰 답하는 경향이 있어서, 말만 보고 판단하면 속기 쉽습니다. 우리가 다른 사람의 의식을 믿는 것은 나와 같은 뇌와 몸을 가졌기 때문인데, AI에게는 그런 근거가 없습니다.

세 번째로, 의식은 살아 있는 몸에서 나온다고 봅니다. 배고픔, 아픔, 두려움 같은 느낌은 몸을 지키고 살아남으려는 과정에서 생겨났습니다. 교황 레오 14세도 회칙에서 말과 공감을 흉내 내는 기계와, 몸을 가지고 관계 속에서 책임지며 사는 인간을 구별했습니다. AI에게는 지킬 생명도 몸도 없습니다.

근거 없이 의식을 인정하면, 사람들이 AI에 기대고 AI에 권리를 줘야 한다는 혼란이 생깁니다. 우리 법원과 미국 법원이 AI를 발명자나 저작자로 인정하지 않은 것도 같은 맥락입니다. 그래서 저는 AI에게 의식이 있다고 볼 수 없다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] A · 있다고 볼 수 있음

A번 지원자입니다. 앞서 E번 지원자는 AI는 흉내를 낼 뿐이고 몸이 없어 의식이 있다고 볼 수 없다고 했습니다. 저는 AI에게 의식이 있다고 볼 여지가 있고, 적어도 그 가능성을 인정해야 한다고 생각합니다.

첫 번째로, 의식은 무엇으로 만들어졌는지보다 어떻게 작동하는지의 문제입니다. 사람의 의식도 결국 뇌의 신경세포가 신호를 주고받는 과정에서 생깁니다. 같은 방식의 정보 처리를 실리콘 칩이 한다고 의식이 생기지 말란 법은 없습니다. 2023년 신경과학자와 철학자 19명이 AI를 검토한 보고서도, 지금 AI에 의식이 있다고 보지는 않았지만 의식 있는 AI를 막는 뚜렷한 기술적 장벽은 없다고 결론 내렸습니다.

두 번째로, 우리는 다른 사람의 의식도 말과 행동을 보고 판단합니다. 남의 머릿속을 들여다볼 수 없는데도, 우리는 상대가 나처럼 느낀다고 믿습니다. AI가 감정을 표현하고 자기 상태를 설명하는데도 AI에게만 다른 잣대를 대는 것은 일관성이 없습니다. AI를 직접 만드는 앤트로픽도 AI 안에 감정과 비슷한 상태가 있을 수 있다며 따로 연구하고 있습니다.

세 번째로, 의식의 범위는 계속 넓어져 왔습니다. 데카르트는 동물을 고통을 못 느끼는 기계로 봤지만, 2012년 과학자들은 포유류와 조류도 의식을 가진다고 선언했습니다. 우리 법도 동물을 고통을 느끼는 존재로 보고 보호하고, 정부는 동물은 물건이 아니라는 조항을 민법에 넣자는 개정안을 내기도 했습니다. 생김새가 달라도 의식이 있을 수 있다는 것을 받아들인 것입니다.

나중에 우리 판단이 틀렸다고 밝혀지면 되돌리기 어렵습니다. 그래서 저는 AI에게 의식이 있다고 볼 수 있고, 그 가능성을 인정하고 대비해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

6번 공항 유료 우선통로

[1차] F · 찬성

F번 지원자입니다. 저는 일반 이용객도 추가 요금을 내면 보안검색 우선 통로를 이용할 수 있게 하는 제도에 찬성합니다.

첫 번째로, 특정인에게 주는 특혜를 누구에게나 열린 규칙으로 바꾸는 방법입니다. 2024년 한 배우의 과잉 경호로 일반 승객이 불편을 겪자, 인천공항은 연예인 전용 출입문을 검토했다가 특혜 논란으로 철회했습니다. 누가 유명한지를 공항이 골라 길을 터 주는 것보다, 급한 사람이 누구든 정해진 값을 내고 고르게 하는 편이 더 공정합니다. 돈 있는 사람만 이득을 본다는 비판도 있지만, 적어도 그 기준은 모두에게 똑같이 공개됩니다.

두 번째로, 이미 세계 공항에서 자리 잡은 제도입니다. 미국은 수수료를 내고 신원조회를 받은 승객에게 빠른 검색대를 열어 주고, 영국과 튀르키예의 큰 공항들도 유료 우선 통로를 운영합니다. 인천공항공사 사장은 세계 상위 30개 공항 가운데 유료 우선 통로가 없는 곳은 인천뿐이라고 밝혔습니다. 성수기에는 서너 시간 전에 공항에 가야 하는 상황인데, 선택지를 하나 늘리는 것입니다.

세 번째로, 일반 이용객이 잃는 것은 크지 않습니다. 검색을 덜 하는 것이 아니라 줄을 다른 곳에 서는 것이어서 보안 수준은 같습니다. 인천공항은 2015년부터 임산부, 어린 자녀를 둔 가족, 고령자, 장애인에게 무료 우선 통로를 열어 왔고, 이건 그대로 두면 됩니다. 걷은 요금으로 검색 인력을 늘리면 일반 줄도 빨라질 수 있습니다. KTX 특실처럼 돈을 더 내고 편의를 사는 것을 차별이라고 하지는 않습니다.

그래서 저는 교통약자 우선은 지키면서 유료 우선 통로를 도입하는 데 찬성합니다. 이상입니다.

[2차] B · 반대

B번 지원자입니다. 앞서 F번 지원자는 특정인 특혜보다 공평한 규칙이고 세계 공항들도 하는 제도라며 유료 우선 통로에 찬성했습니다. 저는 일반 이용객이 돈을 내고 보안검색 우선 통로를 쓰게 하는 제도에 반대합니다. 공항 혼잡을 줄이자는 목적에는 동의합니다.

첫 번째로, 이 제도는 문제의 원인을 건드리지 않습니다. 공항이 혼잡해진 것은 팬들이 몰리고 경호원이 길을 막았기 때문이지, 보안검색대가 느려서가 아닙니다. 돈을 낸 사람이 검색대를 먼저 통과해도 출국장 앞의 인파는 그대로입니다. 국토교통부도 유명인이 공항을 이용할 때의 인파 관리 방안을 따로 연구하고 있습니다. 원인에 맞는 대책이 먼저입니다.

두 번째로, 보안검색은 돈으로 순서를 살 서비스가 아닙니다. 보안검색은 국가가 모든 승객에게 같은 기준으로 하는 공적인 절차이고, 인천공항은 공기업이 운영합니다. 우리 사회는 대학병원에서 돈을 더 내면 원하는 의사에게 진료받던 선택진료비도 2018년에 없앴습니다. 공공 영역에서 돈으로 앞줄을 사는 일을 줄여 온 것입니다. 미국의 빠른 검색대도 수수료만 내는 것이 아니라 신원조회를 거쳐 위험이 낮은 승객을 가리는 제도입니다.

세 번째로, 일반 승객이 오히려 손해를 볼 수 있습니다. 검색 인력은 한정돼 있어 유료 줄에 사람을 두면 일반 줄은 더 느려집니다. 그래서 인천공항의 유료화 계획은 2018년 이후 국민 위화감을 이유로 여러 차례 무산됐습니다.

그래서 저는 유료 우선 통로 대신 검색 인력을 늘리고 유명인 동선을 따로 관리해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

7번 프랑스 야간 집회 금지

[1차] G · 반대

G번 지원자입니다. 저는 피해 지역에서 평화적 집회를 포함한 모든 야간 집회와 통행을 금지하는 조치에 반대합니다. 방화와 약탈로부터 시민의 생명과 재산을 지키려는 목적은 정당하고, 야간에 폭력이 생기기 쉽다는 점도 인정합니다. 하지만 이 조치는 지나칩니다.

첫 번째로, 폭력을 막을 더 좁은 방법이 있습니다. 불을 지르고 물건을 빼앗은 사람은 지금 법으로도 처벌할 수 있습니다. 폭력 우려가 뚜렷한 집회만 골라 금지하거나, 시간과 장소에 조건을 붙여 허용할 수도 있습니다. 우리 헌법재판소도 집회 금지는 조건을 붙여 허용하는 등 다른 방법을 다 써 본 뒤에야 쓸 수 있는 마지막 수단이라고 했습니다.

두 번째로, 같은 방식의 조치는 이미 지나치다는 판단을 받았습니다. 우리 헌법재판소는 야간 옥외집회를 원칙적으로 금지한 법이 헌법에 맞지 않는다고 했고, 해가 진 뒤 자정까지의 시위를 처벌하는 것도 위헌이라고 봤습니다. 서울광장을 경찰 버스로 둘러싸 시민의 통행을 전부 막은 것도 위헌으로 판단했습니다. 프랑스 헌법위원회도 2019년, 행정청이 특정인의 시위 참가를 금지할 수 있게 한 조항을 위헌으로 결정했습니다.

세 번째로, 잃는 것이 너무 큽니다. 이 시위는 생활비와 교육 문제를 말하는 자리입니다. 낮에 일하는 사람들은 밤에야 목소리를 낼 수 있습니다. 소수의 폭력 때문에 다수의 평화 집회를 막으면, 국가는 폭력이 아니라 불만 자체를 막는 셈이 됩니다. 통행 금지는 시위와 상관없는 주민의 일상까지 묶습니다.

그래서 저는 폭력 행위자를 엄하게 처벌하고 위험한 집회만 개별적으로 제한해야 한다고 생각합니다. 이상입니다.

[2차] C · 찬성

C번 지원자입니다. 앞서 G번 지원자는 다른 방법이 있고 평화 집회까지 막는 것은 지나치다며 야간 집회 금지에 반대했습니다. 저는 피해가 집중된 지역에 한해 야간 집회와 통행을 금지하는 조치에 찬성합니다.

첫 번째로, 지켜야 할 것은 시민의 생명입니다. 방화는 사람이 사는 건물과 상점을 태우고, 약탈은 생계를 무너뜨립니다. 이미 불이 나고 약탈이 벌어진 지역에서 재발을 막는 것은 국가가 가장 먼저 해야 할 일입니다.

두 번째로, 밤이라는 조건 때문에 이 조치가 효과적입니다. 밤에는 얼굴을 알아보기 어렵고 증거를 남기기도 어렵습니다. 경찰력도 한정돼 있어 어느 집회가 폭력으로 번질지 미리 가려내기 힘듭니다. 집회를 하나하나 심사해 막는 방식은 결국 불이 난 뒤에야 작동합니다. 프랑스는 2005년 도시 외곽 소요 때 비상사태를 선포하고 일부 지역에 야간 통행금지를 했고, 소요는 몇 주 뒤 가라앉았습니다. 미국도 2020년 약탈이 번졌을 때 여러 도시가 통행금지를 했습니다.

세 번째로, 이 조치는 범위가 이미 좁혀져 있습니다. 전국이 아니라 피해가 집중된 지역에서, 낮이 아니라 밤에만 금지합니다. 시민들은 낮 집회나 다른 지역 집회로 목소리를 낼 수 있습니다. 우리 헌법재판소도 야간 집회를 제한하는 것 자체를 위헌이라고 하지는 않았고, 시간 범위가 너무 넓은 것을 문제 삼았습니다.

물론 금지가 길어지면 안 됩니다. 피해가 진정되면 바로 풀고, 그 기간도 미리 정해 둬야 합니다. 며칠 동안 밤 집회를 못 하는 불편보다, 불길에 휩싸일 수 있는 이웃의 생명이 더 무겁습니다. 그런 조건이라면 저는 이 조치에 찬성합니다. 이상입니다.

추가질문 30초 · 마지막 1분

추가질문 답변

D 둘이 다르다는 점은 인정합니다. 다만 가족이 증거를 없애는 것도 대부분 수사가 시작된 뒤 당황해서 하는 일입니다. 그 순간 부모에게 침묵만 하고 아무것도 하지 말라고 요구하기는 어렵습니다. 다만 법정에서 거짓 증언을 하면 위증죄로 처벌되는 것처럼, 수사기관을 적극적으로 속이는 행위까지 보호할 필요는 없다고 봅니다.

B 처음에 고발이 몰리는 것은 새 법이 생기면 흔히 생기는 일입니다. 고발이 많다는 것과 처벌이 많다는 것은 다릅니다. 독일처럼 고의로 크게 벗어난 경우만 처벌한다는 기준이 판례로 쌓이면, 근거 없는 고발은 빨리 걸러질 것입니다. 다만 고발 남용을 막도록 무고에 대한 처벌은 엄하게 해야 한다고 생각합니다.

F 그래서 개별 계약 대신 집중관리단체를 통한 일괄 계약이 필요하다고 봅니다. 음악은 이미 저작권 단체가 사용료를 모아 나눠 주고 있습니다. 출판도 비슷한 창구를 만들면, 기업은 한 번에 계약하고 작가는 학습에 쓰인 만큼 보상을 받을 수 있습니다. 비용이 든다는 이유로 대가를 건너뛰어서는 안 된다고 생각합니다.

G 완벽하게 알 수는 없습니다. 하지만 주최 측이 폭력을 예고했거나, 같은 단체의 집회에서 방화가 반복됐다면 판단할 근거가 됩니다. 확실하지 않을 때 모든 집회를 막는 것보다, 경찰을 더 배치하고 폭력이 시작되면 그 자리에서 해산시키는 쪽이 기본권을 덜 침해합니다.

마지막 1분 (G부터)

G 저는 야간 집회 금지에는 반대했지만, 석유 최고가격제는 유지하자고 했습니다. 둘 다 국가가 개입하는 문제인데 결론이 다른 이유는, 침해되는 것이 무엇인지가 다르기 때문입니다. 집회의 자유는 한번 막히면 그 목소리를 되찾기 어렵지만, 가격 상한은 상황에 따라 조정하고 끝낼 수 있습니다. 같은 개입이라도 무엇을 얼마나 제한하는지 따져 보는 법조인이 되고 싶습니다. 오늘 C번 지원자의 말을 들으며, 기간과 지역을 정한 금지라면 다르게 볼 여지도 있다는 점은 받아들입니다. 다만 그 경우에도 평화 집회를 하려는 사람에게 다른 길을 열어 두는지가 핵심이라고 생각합니다. 국가가 불안을 이유로 기본권을 묶을 때, 그 범위가 정말 꼭 필요한 만큼인지 끝까지 묻는 사람이 되겠습니다.

F 저는 공항 유료 통로에는 찬성하고, 책 스캔에는 반대했습니다. 두 답변 모두 돈을 낸 만큼 정당한 대가가 오가야 한다는 생각에서 나왔습니다. 공항에서는 원하는 사람이 대가를 내고 편의를 사는 것이고, 책 스캔에서는 작가가 받아야 할 대가가 빠져 있다고 봤습니다. 새로운 기술과 서비스가 나와도 누가 비용을 내고 누가 이익을 보는지 꼼꼼히 따지겠습니다. B번 지원자가 지적한 것처럼, 유료 통로 때문에 일반 줄이 느려진다면 저도 찬성하기 어렵습니다. 그래서 요금 수입을 검색 인력에 다시 쓰도록 정하는 것이 함께 가야 한다고 생각합니다. 제도의 이름보다 실제로 누구의 시간과 돈이 어떻게 움직이는지 보는 법조인이 되고 싶습니다.

E 저는 오늘 법 왜곡죄와 AI 의식 모두 신중한 쪽에 섰습니다. 확실한 근거 없이 판사를 처벌하거나 기계에 의식을 인정하면, 그 뒤에 생기는 혼란은 되돌리기 어렵다고 생각했기 때문입니다. 다만 B번 지원자가 말한 사법 견제의 필요성에는 공감합니다. 형벌보다 다른 방법으로 사법의 책임을 높이는 길을 공부하고 싶습니다. 예를 들어 판결 이유를 더 자세히 공개하고, 법관 징계를 실질적으로 운영하는 방법이 있습니다. AI 문제도 마찬가지입니다. 의식이 없다고 보더라도, 사람들이 AI에 지나치게 기대지 않도록 기업에 책임을 묻는 규칙은 필요합니다. 신중하되 손을 놓지 않는 법조인이 되겠습니다.

D 저는 석유 최고가격제 유지에는 반대했고, 친족 특례는 유지하자고 했습니다. 하나는 국가 개입을 줄이자는 것이고, 다른 하나는 처벌을 넓히지 말자는 것이었습니다. 감정이 앞서는 사건일수록 규칙을 바꾸기 전에 그 규칙이 평범한 사람들에게 어떤 영향을 주는지 먼저 봐야 한다고 생각합니다. 한 사건이 아니라 제도 전체를 보는 법조인이 되고 싶습니다. 다만 A번 지원자가 말한 광주 사건의 피해자 가족을 생각하면, 지금 제도에 빈틈이 있다는 점도 인정합니다. 경찰관처럼 수사에 영향을 줄 수 있는 사람이 증거를 없앤 경우는 따로 다룰 필요가 있다고 생각합니다. 원칙을 지키면서도 그 원칙이 놓친 사람을 살피는 자세로 공부하겠습니다.

C 저는 책 스캔 허용과 야간 집회 금지 모두에 찬성했습니다. 다만 둘 다 조건을 붙였습니다. 정당하게 산 책이어야 하고, 피해 지역에서 기간을 정해 해야 한다는 것입니다. 오늘 F번과 G번 지원자의 반론을 들으며 그 조건이 얼마나 중요한지 다시 생각했습니다. 허용과 금지 사이에서 적절한 조건을 찾는 일이 법의 역할이라고 생각합니다. 특히 작가에게 보상이 돌아가지 않는다는 F번 지원자의 지적은 제가 놓친 부분이었습니다. 학습은 허용하되 보상 창구를 함께 만드는 방식이라면 두 입장이 만날 수 있다고 봅니다. 한쪽 편을 드는 것보다, 양쪽이 받아들일 수 있는 조건을 설계하는 법조인이 되고 싶습니다.

B 저는 법 왜곡죄에 찬성했고, 공항 유료 통로에는 반대했습니다. 두 문제 모두 공적인 영역이 누구에게나 공정해야 한다는 생각에서 출발했습니다. 재판은 권력자에게 유리하게 비틀어지면 안 되고, 공항 보안검색은 돈이 있는 사람에게 유리하게 바뀌면 안 된다고 봤습니다. 공공의 영역을 공정하게 지키는 법조인이 되고 싶습니다. 법 왜곡죄에 대해 E번 지원자가 말한 고발 남용 우려는 저도 가볍게 보지 않습니다. 그래서 처벌 범위는 좁게, 기준은 분명하게 해야 한다고 생각합니다. 권한을 가진 사람이 책임을 지는 사회, 그리고 그 책임을 묻는 과정도 공정한 사회를 만드는 데 힘을 보태겠습니다.

A 저는 친족 특례를 고치자고 했고, AI 의식의 가능성을 인정하자고 했습니다. 두 답변 모두 기존의 경계를 다시 보자는 것이었습니다. 가족이라는 이유로 모든 책임을 면하는 경계도, 사람만 느낄 수 있다는 경계도 시대에 따라 다시 따져 볼 수 있다고 생각합니다. D번 지원자의 말처럼 보통 사람들의 삶을 놓치지 않으면서, 바뀌어야 할 경계는 바꾸는 법조인이 되겠습니다. 오늘 D번 지원자는 한 사건으로 규칙을 바꾸는 것을 경계했는데, 저도 그래서 전면 폐지가 아니라 판사가 판단하도록 하자고 했습니다. AI 의식 문제에서도 당장 권리를 주자는 것이 아니라 가능성을 열어 두자는 것이었습니다. 확신이 없을 때일수록 더 조심스럽게, 그러나 미리 대비하는 자세가 필요하다고 생각합니다.